

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

4007/25/פ

הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (תיקון – נשיאת הוצאות בבית משותף מחודש),
התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 19. בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו–2016¹, בסעיף 19(ב) –
- (1) ההגדרות "גיל פרישה" ו-"דירה יחידה" – יימחקו ;
- (2) הסיפה החל במילים "ובלבד שמתקיימים" – יימחק.

דבריו הסבר

במהלך העשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים במאפייני הבנייה למגורים ובהם גידול בהיקף הבנייה הגבוהה ובמספר הדיירים המתגוררים בבניין, גידול בבנייה בתת הקרקע, תוספת מערכות הנדסיות רבות בשל דרישת רגולציה ותקנים חדשים ועלייה בדרישות הדיירים לגביי סטנדרט השטחים המשותפים ותחזוקתם.

שינויים אלו הביאו לכך שניהול תחזוקת בתים משותפים הפך למעמסה כבדה ומורכבת לביצוע על ידי נציגות דיירים, הפועלת בהתנדבות וללא הכשרה מקצועית. משכך, האחריות לניהול ולתחזוקת הבניין מועברת במקרים רבים לחברות ניהול, המציעות את שירותיהן לדיירים ולנציגות.

מורכבות מערכות הבניין, כמו גם השימוש בשירותי חברות ניהול, הביאו לעליה משמעותית בסכום אותו נדרשים דיירים בבתים משותפים לשלם עבור תחזוקת הבניין וניהולו. לעליה זו יש השפעה מיוחדת על בעלי דירות ודיירים המתגוררים במתחמים העוברים תהליכי התחדשות עירונית, וזאת בשל העובדה שבמקרים רבים מדובר בדיירים בעלי הכנסה נמוכה.

יש לציין כי במקרים רבים, יש פער משמעותי בין דמי ועד הבית שנדרשו אותם הדיירים לשלם בדירתם הקודמת, לבין דמי ועד הבית אותם הם נדרשים לשלם בדירת התמורה, אותה הם מקבלים בסוף ביצוע הפרויקט.

בניה לגובה, אשר בעבר נתפסה כפונה בעיקר לאוכלוסייה ברמה גבוהה, הופכת לנפוצה בכל רחבי הארץ ומיועדת לאוכלוסייה ברמות הכנסה מגוונות ובכלל זה הכנסה בינונית ונמוכה.

לפעמים מדובר בנושא שאינו עולה לדיון מספק בתקופת גיבוש הפרויקט או בתקופת הביצוע, אולם

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.

מדובר בסוגיה חשובה שיש לתת עליה את הדעת.

בניין חדש, הכולל מעלית, חניה, לובי חדש ומעוצב ומתקנים נוספים שמתווספים באופן תדיר לבניין בפרויקטים כאלה, כמו חדרי כושר, בריכה, מועדון דיירים וכו', דורשים תחזוקה אינטנסיבית, שעלותה גבוהה יותר מתחזוקת בניין ותיק. גם בניין מחודש בזכות תמ"א חיזוק 38/1 כולל מערכות שלא היו קיימות קודם לכן. לכן, במרבית המקרים תשלומי ועד הבית או דמי הניהול עולים, וייתכן כי יאמירו באופן משמעותי.

חוק הרשות להתחדשות עירונית הגדיר כללים בסוגיית דמי הוועד ודמי הניהול שייגבו מבעלי דירת תמורה שעברו את גיל הפרישה שזוהי דירתם היחידה. כללים אלו קובעים כי בעלי דירות אלו יהיו זכאים להמשיך ולשלם את דמי הוועד ששילמו לפני הפרויקט, במהלך חמש השנים הראשונות למגורים בדירה המחודשת.

החוק אינו נותן פתרון הולם עבור שאר הדיירים אשר עלולים לשאת בנטל כבד ובעלייה חדשה ומשמעותית של "מיסי ועד הבית".

על כן מוצע כי ההסדר החל לגבי בעלי דירות שהגיעו לגיל הפרישה, אשר נותן זכאות לקשישים להמשיך ולשלם את דמי הוועד ששילמו לפני הפרויקט יורחב ויחול על כלל בעלי דירות התמורה בפרויקט ההתחדשות העירונית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)